กฎหมาย • บทความวิชาการ

หลักนิติธรรมกับการบริหารราชการ

ความหมายของหลักนิติธรรม และการนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการ

กองบรรณาธิการ ราชบัณฑิตยสภา
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๙ ๖ ก.ค. ๒๕๖๙ อ่าน ๗ นาที

ความนำ

คำว่า หลักนิติธรรม (**rule of law**) ปรากฏบ่อยในรัฐธรรมนูญ นโยบายสาธารณะ และการอภิปรายทางการเมือง แต่ความหมายของคำนี้มักถูกเข้าใจแคบเกินไปว่าหมายถึงการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น บทความนี้อธิบายองค์ประกอบสำคัญของหลักนิติธรรม และการนำหลักนี้ไปใช้ในการปฏิบัติราชการ

ความหมายโดยทั่วไป

หลักนิติธรรมคือหลักที่ว่าการใช้อำนาจทุกระดับต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และกฎหมายนั้นต้องมีความเป็นธรรม ไม่ใช่เพียงมีอยู่ในรูปแบบของกฎหมาย องค์การสหประชาชาติอธิบายหลักนี้ไว้ในทำนองว่า บุคคล สถาบัน และรัฐเองต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายที่ประกาศให้รู้ทั่วกัน บังคับใช้อย่างเท่าเทียม วินิจฉัยโดยองค์กรที่เป็นอิสระ และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

องค์ประกอบสำคัญ

แม้นักวิชาการจะอธิบายแตกต่างกันในรายละเอียด แต่องค์ประกอบที่มักกล่าวถึงร่วมกัน ได้แก่

- ความสูงสุดของกฎหมาย ผู้มีอำนาจทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมาย

- ความเสมอภาค กฎหมายใช้บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียม
- ความแน่นอนและการเปิดเผย กฎหมายต้องประกาศให้รู้ล่วงหน้า ชัดเจน และไม่ย้อนหลังเป็นโทษ
- การแบ่งแยกอำนาจ อำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการถ่วงดุลกัน
- การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ ประชาชนสามารถโต้แย้งการใช้อำนาจรัฐต่อศาลหรือองค์กรที่เป็นกลาง
- การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กฎหมายต้องไม่จำกัดสิทธิเกินความจำเป็น

> การปกครองด้วยกฎหมายต่างจากการปกครองโดยอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือ ข้อแรกจำกัดอำนาจ ข้อหลังอาจขยายอำนาจ

หลักนิติธรรมในการบริหารราชการ

ในงานราชการ หลักนิติธรรมปรากฏเป็นหลักที่เรียกว่า หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง กล่าวคือ เจ้าหน้าที่จะใช้อำนาจที่กระทบสิทธิของประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้ และต้องใช้อำนาจภายในขอบเขตและตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น

ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่วางหลักเหล่านี้ไว้เป็นรูปธรรม เช่น
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกำหนดหลักเรื่องความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ การให้คู่กรณีมีโอกาสชี้แจง และการให้เหตุผลประกอบคำสั่งทางปกครอง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐ และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
ซึ่งเปิดช่องทางให้ประชาชนฟ้องร้องเมื่อเห็นว่าการกระทำของรัฐไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถนำหลักนิติธรรมไปใช้ในงานประจำวันได้หลายทาง เช่น

1. ตรวจสอบฐานอำนาจตามกฎหมายก่อนออกคำสั่งหรือดำเนินการใด ๆ

2. ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับทุกกรณีที่มีข้อเท็จจริงคล้ายกัน
3. แจ้งเหตุผลและสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบ
4. บันทึกขั้นตอนการพิจารณาให้ตรวจสอบย้อนหลังได้
5. เปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงตามกฎหมาย

สรุป

หลักนิติธรรมไม่ใช่แนวคิดที่อยู่เฉพาะในตำรากฎหมาย แต่เป็นหลักที่สะท้อนในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เมื่อการใช้อำนาจมีกฎหมายรองรับ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐก็จะเพิ่มขึ้น บทความนี้อธิบายหลักการทั่วไปเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายสำหรับกรณีเฉพาะ

เอกสารอ้างอิง

1. United Nations. *United Nations and the Rule of Law*. https://www.un.org/ruleoflaw/
2. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. *เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา*. https://www.krisdika.go.th/
3. สำนักงานศาลปกครอง. *เว็บไซต์ศาลปกครอง*. https://www.admincourt.go.th/

อ้างอิงบทความนี้

APA MLA Chicago

กองบรรณาธิการ ราชบัณฑิตยสภา. (๒๕๖๙, ๒๔ มิถุนายน). *หลักนิติธรรมกับการบริหารราชการ*. ราชบัณฑิตยสภา. https://royalsociety.go.th/pages/article.html?id=kn-law-๒๐๒๖-๐๖-๒๔

คัดลอกการอ้างอิง